

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U BARU, kao prvostepeni krivični, sudija Goran Šćepanović, kao sudija pojedinac, sa zapisničarom Milijanom Minić, u krivičnom predmetu optuženog **R. M.**, zbog krivičnog djela teška krađa iz čl. 240 st.1 tč. 1 Krivičnog zakonika, po optužnici Osnovnog državnog tužilaštva u Baru Kt.br. 55/19 od 28.03.2019. godine, nakon održanog glavnog javnog pretresa u prisustvu Osnovnog državnog tužioca Irene Rajković i optuženog, dana 04.06.2019. godine donio je, a dana 05.06.2019. godine javno objavio,

• **PRESUDU**

Optuženi R. M., od oca V. i majke S., rođene V., rođen... , u B., sa prebivalištem u B., naselje Š., državljanin C. G., konobar, oženjen, otac jednog djeteta, pismen, sa završenom srednjom školom, lošeg imovnog stanja, osuđivan presudom Osnovnog suda u Ulcinju K.br.93/06 od 01.05.2007.godine zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.442/05 od 14.05.2007.godine zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.35/06 od 07.06.2007.godine zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 416/06 od 18.09.2007. godine zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od trideset dana, presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 635/06 od 12.05.2008. godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl 240 st.1 tač.1 KZ CG na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.317/07 od 02.06.2008.godine zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, presudom Osnovnog suda u Baru K.br. 58/07 od 06.11.2008.godine zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st. 1 u vezi čl. 49 KZ na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.25/08 od 22.01.2009.godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tač.1 u vezi čl. 49 KZ na kaznu zatvora u

trajanju od jedne godine, presudom Osnovnog suda u Baru K.br. 45/07 od 22.01.2009. godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tač. 1 u vezi čl.49 KZ na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i četiri mjeseca, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.140/06 od 04.02.2009. godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tč.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.491/12 od 13.05.2013.godine zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.457/12 od 30.05.2013.godine zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, presudom Osnovnog suda u Kolašinu K.br.8/13-12 od 14.06.2013.godine zbog krivičnog djela zloupotreba povjerenja iz čl.249 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 12 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Ulcinju K.br.15/13 od 21.03.2007.godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tč.1 u vezi čl. 49 KZ na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.242/13 od 19.03.2014.godine, zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.179/14 od 30.09.2014.godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tč. 1 u vezi čl. 20 KZ na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine,

Krivje:

Što je:

Dana 13.decembra 2012.godine, u stambenom objektu, vlasništvo oštećene G. N. , u naselju Partizanski put, u Sutomoru, Opština Bar, svjestan svog djela čije je izvršenje htio, iako je znao da je njegovo djelo zabranjeno, obijanjern oduzeo tuđe pokretne stvari, u namjeri da njihovim prisvajanjem sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, na način što je upotrebom podesnog sredstva i fizičke snage, djelovao na prozorsko staklo u prizemlju objekta, koje je polomio, te otvorio prozor i kroz isti ušao u unutrašnjost stambenog objekta, gdje je izvršio premetačinu i iz istog oduzeo lap top nepoznate marke, novčane vrijednosti od 165,00 eura, kao i razni sitni alat, novčane vrijednosti od 30,00 eura, vlasništvo oštećene G. N. , sve prednje ukupne novčane vrijednosti pod 195,00 eura,

- čime je izvršio - **krivično djelo teška krađa iz čl. 240 st.1 tač.1 Krivičnog zakonika**

Pa ga sud primjenom čl. 4, 32, 36 i 42 Krivičnog zakonika i čl. 226, 229 i 374 ZKP-a,

OSUĐUJE

Na kaznu zatvora u trajanju od 2 (dvije) godine.

Optuženi je dužan da plati troškove krivičnog postupka u iznosu od 50,00 €, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti, pod prijetnjom izvršenja.

• **Obrazloženje**

- Optužnicom Osnovnog državnog tužilaštva u Baru Kt.br. 55/19 od 28.03.2019. godine stavljeno je na teret optuženom izvršenje krivičnog djela bliže opisanog u izreci presude.
- Optuženi je u svojoj odbrani u izjavio da je u decembru 2012. godine bio na Žabljaku na zimovanju sa suprugom i to od početka decembra do 04.-05 januara 2013. godine. On ne pozonaje G. N. niti zna gdje se nalazi njena kuća, niti gdje se nalazi to naselje. Nije mu jasno kako se mogla pronaći krv u njenoj kući. Na glavnom pretresu je dodao da se na izdržavanju kazne zatvora nalazi od 19 marta 2013. godine. On je u svojoj odbrani naveo da je se u vrijeme koje je navedeno kao vrijeme izvršenja krivična djela nalazio na odmoru u Žabljaku. Na odmoru je bio sa svojom suprugom. Vezano za konkretno krivično djelo njemu ništa ne znači adresa P p. . Takođe ime oštećene mu ništa ne znači. On poznaje puno ljudi, neke zna po imenu, neke po nadimku tako da oštećenu po imenu i prezimenu on ne poznaje i još jednom navodi on ne zna na koji način je njegov biološki materijal pronađen u kući oštećene.

U dokaznom postupku pročitani su : zapisnik o uviđaju UP CB Bar od 13.12.2012. godine, izvještaj o DNK vještačenju Forenzičkog centra Danilovgrad 5105/3/12 od 19.02.2019. godine, nalaz i mišljenje sudskog vještaka ekonomsko finansijske struke D. N. KT br. 55/19 od 07.03.2019. godine, izvod iz kaznen evidencije na ime okrivljenog Ministarstva pravde KE br.164/19 od 10.04.2019. godine, saslušana je vještak forenzičke genetike J. J. , izvršen je uvid u Vrši se uvid u 32 fotografije sa CD – a Uprave policije CB Bar. .

- Iz zapisnika o uviđaju UP CB Bar od 13.12.2012. godine utvrđeno je da je lice mjesta u naselju Partizanski put, u pitanju je dvospratna kuća sagrađena od tvrde gradnje, u prizemlju kuće sa jugoistočne strane zatečeno je polomljeno staklo na prozoru, a prozor je otvoren. U unutrašnjosti prizemlja zatečena je djelimična premetačina unutar prostorija, a po izjavi oštećene iz dnevnog boravka otuđen je jedan laptop , dok je iz spavaće sobe otuđen sitan alat. Uviđajna ekipa je izuzela tragove koji su naznačeni o izvještaju o uzorkovanju tragova sa lica mjesta, koji će biti dostavljeni Forenzičkom centru na vještačenje.
- Iz izvještaja o DNK vještačenju Forenzičkog centra Danilovgrad 5105/3/12 od 19.02.2019. godine, utvrđeno je da je provjerom iz baze DNK registra utvrđeno podudaranje DNK profila utvrđenog na uzorcima sa mrlje na tkanini- trag br.5. i mrlji na parčetu od najlonskog prekrivača - trag br.7, sa referentnim DNK profilom R. M. , dobijeni rezultat DNK analize daje ekstremno jaku podršku da biološki materijal tj. krv potiče od R. M. .
- Iz nalaza i mišljenje sudskog vještaka ekonomsko finansijske struke D. N. KT br. 55/19 od 07.03.2019. godine, utvrđena je vrijednost oduzetih stvari.
- Iz izvoda iz kaznen evidencije na ime okrivljenog Ministarstva pravde KE br.164/19 od 10.04.2019. godine, utvrđeno je da je optuženi osuđivan presudom Osnovnog suda u Ulcinju K.br.93/06 od 01.05.2007.godine zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od četiri mjeseca, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.442/05 od 14.05.2007.godine zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.35/06 od 07.06.2007.godine zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br.416/06 od 18.09.2007.godine zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od trideset dana, presudom Osnovnog suda u Kotoru K.br. 635/06 od 12.05.2008.godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl 240 st.1 tač.1 KZ CG na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.317/07 od 02.06.2008.godine zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.58/07 od 06.11.2008. godine zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st. 1 u vezi čl. 49 KZ na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.25/08 od 22.01.2009.godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tač.1 u vezi čl. 49 KZ na kaznu

zatvora u trajanju od jedne godine, presudom Osnovnog suda u Baru K.br. 45/07 od 22.01.2009. godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tač. 1 u vezi čl.49 KZ na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i četiri mjeseca, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.140/06 od 04.02.2009. godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tč.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.491/12 od 13.05.2013. godine zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od tri mjeseca, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.457/12 od 30.05.2013. godine zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od šest mjeseci, presudom Osnovnog suda u Kolašinu K.br.8/13-12 od 14.06.2013.godine zbog krivičnog djela zloupotreba povjerenja iz čl.249 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od 12 mjeseca, presudom Osnovnog suda u Ulcinju K.br.15/13 od 21.03.2007. godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tč.1 u vezi čl. 49 KZ na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.242/13 od 19.03.2014. godine, zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 KZ na kaznu zatvora u trajanju od tri godine, presudom Osnovnog suda u Baru K.br.179/14 od 30.09.2014. godine zbog krivičnog djela teška krađa iz čl.240 st.1 tč. 1 u vezi čl. 20 KZ na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine.

- Vještak forenzičke genetike J. J. je izjavila da su povodom predmetnog slučaja vršili vještačenje tragova krvi koji su pronađeni u stanu oštećene. Kada je u pitanju krv ista je veoma bogata biološkim materijalom i duže ostaje na nekom materijalu od kontaktnih tragova, budući da je krv tečnost i kao što je navela bogata je živim ćelijama. Imajući u vidu karakteristike krvi ne vidi nikakvu mogućnost da se nečija krv prenese slučajno u neku prostoriju, a da ta osoba nije boravila u toj prostoriji. Teorijski bi postojala mogućnost da je neko ciljano uzeo krv optuženog i prenio je namjenski na mjesto na koje je krv pronađena.

Uvidom u 32 fotografije sa CD – a, utvrđeno je da je iste sačinila Uprava policije prilikom vršenja uviđaja, a iste prikazuju lice mjesta – kuću oštećene G. N. .

Sud je izdao naredbu za prinudno dovođenje oštećene, međutim, po naredbi nije postupljeno uz konstataciju Uprave policije da oštećena nije pronađena na datoj adresi i da je nepoznata. Oštećena nije saslušana u prethodnom postupku ni na glavnom pretresu i nije bilo moguće obezbjediti njeno prisustvo, a uvidom u spise predmeta utvrđuje se da je nadležnom državnom organu Ruske Federacije upućena zamolnica za saslušanje oštećene. Imajući u vidu datum izvršenja krivičnog djela, utvrđeno činjenično stanje, ocjenjeno je da nije potrebno saslušanje oštećene iz kojih razloga je donijeto rješenje da se u dokaznom postupku neće saslušati oštećena G. N. .

- Ocjenom izvedenih dokaza utvrđeno je da je optuženi izvršio krivično djelo u vrijeme, na mjestu i na način predstavljen u dispozitivu. Optuženi iznoseći svoju odbranu ne priznaje izvršenje krivičnog djela, navodeći da se u vrijeme koje je navedeno nalazio na odmoru u Žablaku. Adresa kuće oštećene i ime oštećene mu ništa ne znače.

- Sud je odbranu optuženog cijenio kao neosnovanu i kao pokušaj izbjegavanja krivice. Iz izvještaja o DNK vještačenju Forenzičkog centra utvrđeno je podudaranje DNK profila utvrđenog na uzorcima sa mrlje na tkanini- trag br.5. i mrlji na parčetu od najlonskog prekrivača - trag br.7, sa referentnim DNK profilom R. M. . Kada je u pitanju dokazna snaga dobijenih rezultata, u izvještaju je navedeno da dobijeni rezultat DNK analize daje ekstremno jaku podršku da biološki materijal tj. krv potiče od R. M. . U izvještaju je navedena tabela iz koje proizilazi da ekstremno jaka podrška predstavlja najjači stepen dokazne snage. Sud je na glavnom pretresu saslušao i vještaka J. J. koja je navela da je krv veoma bogata biološkim materijalom i duže ostaje na nekom materijalu od kontaktnih tragova, da ne vidi nikakvu mogućnost da se nečija krv prenese slučajno u neku prostoriju, a da ta osoba nije boravila u toj prostoriji, a da bi teorijski bilo moguće da je neko ciljano uzeo krv optuženog i prenio je namjenski na mjesto na koje je krv pronađena. Cijeneći navedene dokaze, za sud nema nikakve sumnje da je optuženi boravio u kući oštećene, kojom prilikom je oduzeo njene stvari, jer je trag krvi pronađen na dva mjesta u kući, pri čemu biološki materijal pripada optuženom. Odbrana optuženog da on nije boravio u kući oštećene, pored prisustva njegovog biološkog materijala u kući, po ocjeni suda,

predstavlja samo pokušaj izbjegavanja krivice, jer teorijska mogućnost koju je vještak J. J. iznijela na glavnom pretresu da bi bilo moguće da neko ciljno uzme krv optuženog i da je namjenski prenese na lice mjesta, za sud nije nije realna ni osnovana.

- Optuženi je krivično djelo izvršio postupajući sa direktnim umišljajem jer je bio svjestan da oduzima tuđe pokretne stvari, a utvrđena je i njegova namjera da oduzimanjem tuđih pokretnih stvari pribavi sebi protivpravnu imovinsku korist.
- Sud je prihvatio pravnu kvalifikaciju iz optužnice pravno kvalifikujući krivično djelo kao krivično djelo teška krađa iz čl 240 st. 1 tč.1. Krivičnog zakonika. Otvaranje prozora kuće razbijanjem stakla na prozoru predstavlja obijanje zatvorenog prostora.
- Sud je optuženog osudio na kaznu zatvora u trajanju od dvije godine. Za krivično djelo teška krađa iz čl. 240 st.1 tč.1 KZ propisana je kazna zatvora od 1 do 8 godina. Na strani optuženog cijenjene su sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti iz čl. 42. Krivičnog zakonika. Od olakšavajućih okolnosti sud je cijenio porodične prilike jer je optuženi oženjen i otac jednog djeteta. Od otežavajućih okolnosti sud je cijenio da je optuženi osuđivan. Optuženi je sedam puta osuđivan zbog krivičnog djela teška krađa iz čl. 240 st.1 tač.1 KZ CG, a osam puta zbog krivičnog djela krađa iz čl.239 st.1 KZ CG, što je utvrđeno iz izvoda iz kaznene evidencije, a što ga čini višestrukim specijalnim povratnikom u vršenju imovinskih krivičnih djela i licem sklonim vršenju imovinskih krivičnih djela. Izrečena kazna zatvora po ocjeni suda odgovara težini krivičnog djela i krivici optuženog i predstavlja mjeru koja je neophodna da bi se postigla svrha kažnjavanja.
- Odluka o troškovima krivičnog postupka zasniva se na odredbi čl. 229 ZKP, a ista se odnosi na troškove finansijskog vještačenja vještaka D. N. u iznosu od 38,50, troškove vještaka Forenzičke genetike J. J. u iznosu od 49,50 € i troškove rada suda koji su određeni prema trajanju, složenosti krivičnog postupka i imovinskim prilikama optuženog.
- Na osnovu izloženog odlučeno je kao u izreci presude.

- **OSNOVNI SUD U BARU**
- **Dana 05.06.2019 godine**

- **ZAPISNIČAR, S U D I J A**
- **Milijana Minić Goran Šćepanović**

- **PRAVNA POUKA:**Protiv ove presude može se
- izjaviti žalba Višem sudu u Podgorici u roku od
- 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog opravka.
- Žalba se predaje ovom sudu u dva primjerka.

DNA:- 1 x ODT

- 1 x optuženom

- u spise

